



ANALISTA
SILVIO MACIEL
DIREITO PENAL
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: FATO TÍPICO

- 4. Nexo de causalidade/ relação de causalidade/ nexo causal (elemento do fato típico) (Art. 13 do CP)
- 5. Tipicidade (elemento do fato típico)

Tema: ERRO DE TIPO

- 1. Conceito
- 2. Espécies de Erro de tipo:

4- Nexo de causalidade/ relação de causalidade/ nexo causal (elemento do fato típico) (Art. 13 do CP)

“Relação de causalidade

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”

- Lembrando que o fato típico é composto de: conduta, resultado e nexo de causalidade
- O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre conduta e resultado
- É a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Se a conduta do agente não foi a causa do resultado, não há nexo de causalidade; logo, não há crime.
- Só há fato típico se a conduta foi a causadora do resultado

- Concausas/causas paralelas:
 - As concausas são fatos humanos ou naturais que, paralelamente à conduta do agente, interferem na ocorrência do resultado.
 - São fatores que ocorrem paralelamente à conduta do agente e também interferem na produção do resultado
 - Às vezes, a única causa do resultado é a conduta do agente, facilitando identificar o nexo de causalidade (ex. homicídio – agente atira no peito e mata a vítima)
 - Pode ocorrer de a conduta do agente não ser a única causa do resultado: outros fatores podem interferir no resultado □ concausas

 - São divididas em dois grupos:
 - Concausas absolutamente independentes
 - São absolutamente independentes da conduta do agente
 - São as causas que não se originaram da conduta do agente
 - São causas que não estão relacionadas com a conduta do agente
 - Podem ser preexistentes:
 - ❖ Acontecem antes da conduta do agente
 - ❖ Ex. às 8 horas da manhã a vítima come comida estragada; às 8:15 o agente atira na perna da vítima; às 8:20 ela morre por intoxicação alimentar
 - ❖ No exemplo: a ingestão de comida estragada ocorreu antes da conduta do agente e independente dessa conduta, portanto é uma causa absolutamente independente e antecedente

-Podem ser concomitantes:

- ❖ Acontecem no mesmo momento da conduta do agente
- ❖ Ex. às 8:10 o agente atira na perna da vítima; às 8:10 a vítima também cai um raio na vítima
- ❖ O raio é absolutamente independente da conduta do agente que atirou e concomitante a ela

-Podem ser supervenientes

- ❖ É a causa que não tem relação com a conduta do agente e acontece posterior a essa conduta
- ❖ Ex. às 8:00 o agente dá um soco na vítima; às 8:10 a vítima é morta em um assalto
- ❖ O assalto não tem relação com o tiro e aconteceu posteriormente à conduta do agente que atirou

-As concausas absolutamente independentes excluem o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado;
consequência jurídica: o agente não responde pelo resultado, apenas pelos atos praticados

- ❖ No exemplo da comida: o agente responde apenas pelo tiro na perna, não pelo resultado morte gerado pela comida
- ❖ No exemplo do raio: o agente responde apenas pelo tiro na perna, não pelo resultado morte gerado pelo raio
- ❖ No exemplo do assalto: o agente responde apenas pelo soco, não pelo resultado morte gerado pelo assalto
- ❖ Responderá, nos exemplos, por tentativa de homicídio ou lesão corporal dolosa (soco)
- ❖ Veja que mesmo ao excluir a conduta do agente, a morte ocorre (teoria da equivalência dos antecedentes causais)

▪ Concausas relativamente independentes

-Possuem relação com a conduta do agente

-Possuem origem na conduta do agente

-Podem ser preexistentes:

- ❖ Ex. infrator atira na perna da vítima que morre por ser hemofílica
- ❖ A hemofilia é causa preexistente à conduta do agente, mas foi desencadeada pela conduta do agente

-Podem ser concomitantes:

- ❖ Ex. criminoso aponta arma para vítima que se assusta e morre de infarto
- ❖ O infarto se originou da conduta do agente e aconteceu no mesmo momento da conduta do agente

-Podem ser supervenientes:

- ❖ Podem ser as que, por si só, causaram o resultado: ex. agente dá um soco no rosto da vítima, essa é colocada no carro e no trajeto morre por acidente automobilístico (o acidente de carro é causa que por si só

causou resultado- o acidente decorreu da conduta do agressor – se o agressor não tivesse dado o soco, a vítima não teria sido colocada no carro-, mas o soco do rosto não mataria, o que matou foram os ferimentos do acidente)

- ❖ Podem ser as que, por si só, NÃO causaram o resultado: ex. agente dá um soco no rosto da vítima, essa vai para o hospital e sofre uma infecção hospitalar e morre; (a infecção hospitalar se originou da agressão do agente, tem relação com o ferimento, mas por si só não causou o resultado)
- ❖ Se a causa é desdobramento normal da conduta, ela, por si só, não causou resultado;
- ❖ Se a causa não está na linha normal da conduta, ela, por si só, causou resultado;

Bloco 2

- ❖ As concausas relativamente independentes preexistentes, concomitantes e supervenientes que, por si só, não causou resultado, NÃO excluem o nexo causal entre a conduta do infrator e o resultado; **consequência jurídica**: o infrator responde pelo resultado (nos exemplos, o infrator responde pelo homicídio)
- ❖ A concausa relativamente independente superveniente que, por si só, causou resultado exclui o nexo causal entre a conduta do infrator e o resultado; **consequência jurídica**: o agente só responde pelos atos praticados, não pelo resultado (no acidente de trânsito, o infrator só vai responder pelo soco e não pela morte da vítima)
- ❖ art. 13, §1º do CP (neste dispositivo o CP adota a teoria da causalidade adequada): § 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

Em suma:

As concausas relativamente independentes preexistentes e concomitantes não rompem o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado. As concausas supervenientes, de acordo com a redação do art. 13, §1º, podem ser divididas em:

- a) Concausas supervenientes relativamente independentes que por si só produziram o resultado: originaram-se da conduta do agente, mas foram as únicas causas do resultado. Rompem o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado e o agente só responde pelos atos já praticados; e
- b) Concausas supervenientes relativamente independentes que por si só não produziram o resultado: originaram-se da conduta do agente e estão na linha de desdobramento normal da conduta (são eventos esperados ou previsíveis). Não rompem o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado; e o agente responde, então, pelo resultado.

5- Tipicidade (elemento do fato típico)

A) tipicidade formal

- É o mero enquadramento da conduta ao tipo penal incriminador
- Mera relação de “encaixe”: se a conduta se “encaixa” no tipo penal, ela tem tipicidade
- Relação de subsunção
- Ex. João mata Joaquim: essa conduta se encaixa no tipo do art. 121 do CP (matar alguém)

A.1) tipicidade formal direta/imediata (adequação típica de subordinação direta ou imediata)

- Conduta se enquadra diretamente no tipo penal incriminador, sem a necessidade de uma norma de extensão da tipicidade
- Ex. João matou Joaquim: conduta de João se enquadra diretamente na norma do art. 121 do CP
- Ex. fulano entra em uma loja e subtrai um celular; enquadra-se diretamente no furto art. 156 CP

A.2) tipicidade indireta/mediata (adequação típica de subordinação indireta ou mediata; adequação típica de subordinação mediata, indireta, ampliada ou por extensão)

- Conduta **NÃO** se enquadra diretamente no tipo penal incriminador, sendo necessário o apoio de uma norma de extensão de tipicidade
- Acontece em três casos:

1º) tentativa

- ❖ Ex. “A” tenta matar “B”;
- ❖ art. 121 do CP pune a conduta de “matar alguém”;
- ❖ Veja que o “A” não matou ninguém
- ❖ A conduta de “A” não se encaixa no art. 121 do CP
- ❖ Por essa razão, é preciso do apoio da norma de extensão do art. 14, II do CP (pune a tentativa)

Art. 14 - Diz-se o crime: II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

- ❖ Essa soma entre os artigos traz a tipicidade para a conduta de “A”
- ❖ **Norma de extensão temporal**: visto que permite punir a conduta antes da consumação

2º) Participação

- ❖ Ex. “A” empresta arma para o homicida
- ❖ art. 121 do CP pune a conduta de “matar alguém”;
- ❖ Veja que o “A” não matou ninguém
- ❖ Para o “A” responder por homicídio - para sua conduta ter tipicidade - é necessária a extensão do art. 29 do CP

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

- ❖ Esse art. pune a participação
- ❖ A soma desses artigos atrai a tipicidade para a conduta de “A”

- ❖ **Norma de extensão pessoal**: permite punir pessoa que não praticou a conduta típica, mas que colaborou para o resultado

3º) Crime omissivo impuro/impróprio

- ❖ Ex. Salva vidas não socorre a vítima
 - ❖ art. 121 do CP pune a conduta de “matar alguém”;
 - ❖ Veja que o salva vidas não matou ninguém
 - ❖ Para conduta do salva vidas ter tipicidade, é preciso a norma de extensão do art. 13, § 2º do CP
- Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
- § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
- a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
- ❖ Essa norma pune a omissão
 - ❖ Somando-se a norma do art. 121 com a norma do art. 13, §2º ganha tipicidade de homicídio
 - ❖ **Norma de extensão causal**: permite estabelecer nexo de causalidade entre omissão e resultado naturalístico

B) tipicidade material

- Criada pela doutrina e jurisprudência
- É a relevância/significância do resultado causado
- É a relevância/significância da lesão, ou perigo de lesão, causado ao bem jurídico
- Se a conduta se “encaixa” no tipo penal e causa um resultado significativo, possui tipicidade formal e material
- Se a conduta se “encaixa” no tipo penal, mas não causa um resultado relevante, a conduta possui tipicidade formal, mas não a material: É, portanto, atípica
- Ex. indivíduo subtrai uma bala de cinquenta centavos de supermercado; conduta possui tipicidade formal (furto), mas não possui tipicidade material (visto que não causa lesão significativa ao patrimônio do supermercado): é materialmente atípica

Bloco 3

- **O princípio da insignificância exclui a tipicidade material**
- ATENÇÃO: requisitos do STF/STJ para aplicação do princípio da insignificância
 - 1º) inexpressividade da lesão jurídica causada
 - 2º) mínima ofensividade da conduta
 - 3º) ausência de periculosidade social da ação

C) Tipicidade conglobante

- Foi desenvolvida por Zaffaroni. O fato só tem tipicidade quando viola toda a legislação vigente, todo o ordenamento jurídico considerado de forma conglobada.
- A tipicidade penal é a tipicidade legal (adequação da conduta ao tipo penal) + a tipicidade conglobante (antinormatividade), que é a conduta violadora de todo o sistema jurídico (não só do sistema penal). A tipicidade, portanto, é a tipicidade formal + a tipicidade conglobada (ato antinormativo, que contraria todo o ordenamento jurídico).
- ex. estatuto do desarmamento falava na possibilidade de levar a arma até a delegacia para não ser punido; não pode haver prisão no trajeto, pois inviabilizaria a entrega da arma

obs. Relação entre tipicidade e ilicitude (antijuridicidade):

- A tipicidade e sua relação com a ilicitude sofreu uma evolução doutrinária que pode ser sintetizada nas seguintes fases:
 - a) fase da independência da tipicidade ou do tipo
 - b) fase da tipicidade como indício da ilicitude ou caráter indiciário da ilicitude (teoria da “ratio cognoscendi”):
 - c) fase da tipicidade como essência da ilicitude (teoria da “ratio essendi”): o tipo penal passa a ser tipo de injusto.
 - d) teoria dos elementos negativos do tipo: derivou-se da teoria da ratio essendi.

ERRO DE TIPO

1. Conceito:

É um erro sobre uma situação de fato. O agente não sabe o que de fato está acontecendo ou fazendo. Ele **visualiza** uma situação diversa da que ocorre (erro) ou não visualiza o que está ocorrendo (ignorância).

O erro de tipo ou exclui dolo e culpa (erro essencial **inevitável**), ou exclui dolo, mas não exclui culpa (erro essencial **evitável**), ou não exclui nem dolo nem culpa (erro **acidental**).

Atenção: não se pode confundir erro de tipo com erro de proibição.

Erro de tipo	Erro de proibição
- exclui conduta - agente NÃO sabe o que de fato está fazendo/acontecendo; - é erro de visualização/percepção sobre uma SITUAÇÃO DE FATO, agente percebe uma situação, quando na verdade se trata de outra	- exclui culpabilidade (será estudado na aula de culpabilidade) - agente SABE exatamente o que está fazendo/acontecendo, mas NÃO sabe que sua conduta é proibida; - é erro sobre a PROIBIÇÃO DA CONDUTA, agente erra imaginando que sua conduta é permitida, quando na verdade é proibida

2.Espécies de Erro de tipo:

O erro divide-se em **essencial** e **acidental**.

O erro de tipo essencial pode ser: a) erro de tipo incriminador (recai sobre elementares ou circunstâncias do tipo penal); (art. 20, caput) b) erro de tipo permissivo (recai sobre as excludentes de ilicitude). (art. 20, §1º) O erro de tipo essencial ainda pode ser evitável (vencível, inescusável, indesculpável = crime culposos, se previsto no tipo penal) ou inevitável (invencível, desculpável, escusável = exclui dolo/culpa)	O erro acidental não exclui dolo nem culpa. Divide-se nas seguintes espécies: a) erro sobre objeto (doutrina) b) erro sobre a pessoa (art. 20, § 3º) c) erro na execução ou aberratio ictus (art. 73) d) resultado diverso do pretendido ou aberratio criminis (art. 74) e) erro sobre o nexo causal (doutrina)
--	---

Bloco 4

Analisando cada espécie:

2.1.Erro de tipo ESSENCIAL

2.1.1.Erro de tipo ESSENCIAL INCRIMINADOR (art. 20, caput, CP)

Recai sobre elementares do tipo penal incriminador (elementares são dados essenciais, sem os quais o crime não existe) ou sobre circunstâncias do tipo penal incriminador (circunstâncias são dados acessórios que interferem na pena prevista).

Se for inevitável (invencível, desculpável, escusável), exclui dolo e culpa (logo não há crime); se for evitável (vencível, indesculpável, inescusável), exclui dolo, mas não exclui culpa, logo, o infrator é punido por crime culposos, se existir a forma culposa do delito.

Ex.1: caçador, à noite, atira em animal dormindo, ao se aproximar com a luz da lanterna percebe que era outro caçador que dormia.

Dica: diante de uma questão de erro na sua prova, tente responder as questões que você acertará a questão:

1ª pergunta: trata-se de erro de tipo ou de proibição? É erro de tipo, porque foi erro de visualização	2ª pergunta: o erro de tipo analisado é evitável ou inevitável? Se inevitável, exclui dolo/culpa. Se evitável exclui dolo, não culpa.
--	---

Ex.2: pegar o celular de outra pessoa pensando ser o seu.

1ª pergunta: Erro de tipo ou de proibição? É erro de tipo, porque foi erro de visualização	2ª pergunta: o erro de tipo analisado é evitável ou inevitável? Se inevitável, exclui dolo/culpa. Se evitável exclui dolo, não culpa
--	--

Então, pode-se concluir que o erro de tipo ESSENCIAL (permissivo/incriminador) **sempre exclui o dolo**, de maneira que:

.erro de tipo essencial inevitável (**exclui dolo**/culpa)

.erro de tipo essencial evitável (**exclui dolo**, NÃO culpa)

Por isso que, segundo Zaffaroni, o erro de tipo essencial é a cara negativa do dolo, ou seja, havendo erro de tipo essencial, NÃO há crime doloso.

Obs.: EXCEPCIONALMENTE, o erro de tipo essencial (incriminador) inevitável NÃO irá excluir dolo/culpa, mas somente alterar/modificar a tipicidade da conduta.

Ex.: dono de loja foi surpreendido por uma pessoa dentro do balcão da loja, pensando ser um doido, mandou sair e começou a xingá-lo. Entretanto, o senhor era fiscal do trabalho, desse modo o dono da loja xingava pensando se tratar de um louco, logo, não sabia que estava cometendo um desacato.

Perceba que a despeito de se tratar de erro de tipo essencial (xingar funcionário público), irá se alterar/modificar a tipicidade da conduta de desacato para injúria (xingar particular).

É possível erro de tipo incriminador em crime omissivo?

SIM. Ex.: salva-vidas ignora um banhista que está se afogando, porque ele sempre brinca que está se afogando.

1ª pergunta: é erro de tipo ou de proibição É erro de tipo porque se trata de erro de visualização, isto é, o salva-vidas não estava enxergando o que de fato estava acontecendo.	2ª pergunta: é erro de tipo evitável ou inevitável? Se o erro for inevitável, exclui dolo/culpa. Se o erro for evitável, exclui dolo, mas não culpa, respondendo por homicídio culposo por omissão .
---	--

2.1.2. Erro de tipo ESSENCIAL PERMISSIVO (DESCRIMINANTE PUTATIVA POR ERRO DE TIPO) (art. 20, §1º, CP)

O agente, por erro sobre uma situação de fato (por visualizar erradamente o que está acontecendo), imagina estar agindo em situação excludente de ilicitude (por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade etc.)

Se o erro é inevitável (invencível, desculpável, escusável), o agente está isento de pena; se o erro é evitável (vencível, indesculpável, inescusável), o agente responde por crime culposos, se houver a forma culposa do delito.

Obs.1: Além da discriminante putativa por erro de tipo prevista no § 1º do art. 20 do CP, a doutrina ainda menciona a discriminante putativa por erro de proibição (erro de proibição indireto). Ex.: sapateiro vende calçado porque cliente não foi buscar dentro do prazo de 15 dias.]

Obs. 2: Não se deve confundir erro de tipo com delito putativo por erro de tipo

Ex.: morador vê assaltante armado no quintal da sua casa, à noite, por isso, abre a janela e atira na cabeça do assaltante porque quer mesmo matar, contudo, ao abrir a porta e acender a luz, percebe que era seu vizinho, não um assaltante.

1ª pergunta: é erro de tipo ou de proibição É erro de tipo porque se trata de erro de visualização, isto é, atirou no vizinho porque achou que era assalto	2ª pergunta: é erro de tipo evitável ou inevitável? Se o erro for inevitável, exclui dolo/culpa. Se o erro for evitável, exclui dolo, mas não culpa, respondendo por homicídio culposos (culpa imprópria).
--	--

Entenda que, quando se trata de erro evitável, a despeito de agir dolosamente, vai responder por crime culposo em razão do erro de tipo, é a chamada CULPA IMPRÓPRIA (por equiparação/por assimilação/por extensão).

Desse modo, ocorre a CULPA IMPRÓPRIA quando o agente, por erro culposo, supõe estar em situação excludente de ilicitude que na verdade não existe.

Existe discriminante putativa por erro de proibição?

SIM. É o erro de proibição indireto.

Então a excludente de ilicitude imaginária pode ser:

-excludente de ilicitude imaginária por erro de tipo (discriminante putativa por erro de tipo)

-excludente de ilicitude imaginária por erro de proibição (discriminante putativa por erro de proibição) (erro de proibição indireto)

Na excludente de ilicitude imaginária por erro de tipo (discriminante putativa por erro de tipo) por erro de visualização o agente imagina que está em situação de excludente de ilicitude que não existe.

Na excludente de ilicitude imaginária por erro de proibição (discriminante putativa por erro de proibição) (erro de proibição indireto) o agente sabe o que está fazendo mas não sabe que é proibido porque acha que sua conduta está autorizada por uma excludente de ilicitude.

Ex.1: deixar relógio no relojoeiro e esquecer de buscar. Passado 30 dias volta para buscar mas já tinha sido vendido pelo relojoeiro, que acreditava agir no exercício regular do direito.

Ex.2: indivíduo com dificuldades financeiras entra no supermercado e passa a consumir os produtos, porque acreditava agir em estado de necessidade.

Ainda não confunda:

Erro de tipo	Delito putativo por erro de tipo
O agente pensa que está praticando fato atípico, mas está praticando fato típico.	O agente pensa que está praticando fato típico, mas está praticando fato atípico.
Ex.: o caçador que, por engano, atira na pessoa, pensa que está praticando fato atípico de caça autorizada, mas na verdade está praticando fato típico de homicídio.	Ex.: o traficante que pensa estar praticando fato típico de tráfico, mas na verdade está praticando fato atípico de vender talco.

2.2..Erro de tipo ACIDENTAL (NÃO INTERFERE NA EXISTÊNCIA DO CRIME)

Atenção: o erro de tipo é chamado de essencial porque interfere no dolo ou na culpa. Já o erro accidental NÃO interfere no dolo ou culpa.

Esse erro de tipo NÃO exclui nem dolo nem culpa. Assim, NÃO é necessário distingui-lo em evitável ou inevitável.

a) Erro sobre o objeto (criação da doutrina)

Não está previsto em lei. É criação da doutrina. O agente confunde-se quanto à coisa (objeto) que deseja atingir.

O agente responde considerando-se o **objeto atingido** e não o objeto visado.

Ex.: agente quer roubar uma carga de produto químico (coisa pretendida), mas, por erro, rouba carga de papel higiênico (coisa atingida). **Responde por roubo, mas considerando a coisa atingida**, responderá por roubo de papel higiênico.

Note que não exclui nem dolo nem culpa, porque tanto produto químico quanto papel higiênico são coisas alheias móveis.

Mas às vezes, o erro sobre a coisa pode ser um erro essencial, se alterar a elementar do tipo.

Ex.: dono de mercado vende cocaína pensando ser farinha de trigo. Não responde por tráfico, porque o erro é essencial, já que recai sobre elementar ou circunstância do tipo penal incriminador.

Também é importante outro exemplo: agente furta cópia de relógio no valor de 20 reais, pensando se tratar de peça original que custa 100 mil reais. Não tem direito a causa de diminuição de pena do furto privilegiado.

b) Erro sobre a pessoa (art. 20, §3º CP)

O agente visualiza a pessoa errada. O agente responde considerando-se a **pessoa visada** e não a pessoa atingida. O § 3º do art. 20 do CP é bem claro ao dispor que se consideram as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Ex.: agente quer matar o irmão (pessoa pretendida) para ficar com a herança, por isso, em noite chuvosa, se coloca de tocaia, e atira no suposto irmão pelas costas, contudo, ao se aproximar do cadáver, percebe que é um desconhecido (pessoa atingida) parecido com seu irmão. **Responde por homicídio do irmão.**

c) Erro na execução ou aberratio ictus (art. 73 do CP)

O agente visualiza a pessoa certa, mas atinge a pessoa errada. O agente responde considerando-se a **pessoa visada** e não a pessoa atingida.

Não se pode confundir o erro sobre a pessoa (art. 20, § 3º, do CP) (ERRO DE VISUALIZAÇÃO) com o erro na execução (art. 73 do CP) (ERRO DE PONTARIA).

Ex.: agente quer matar o irmão (pessoa pretendida) para ficar com a herança, a vítima está conversando com o vizinho, agente atira no irmão, mas, ERRA A PONTARIA, e mata o vizinho (pessoa atingida). **Responde por homicídio do irmão.**

Compare:

Art. 73 CP: Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução , o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código - é erro de execução	Art. 20, § 3º, CP: O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. - é erro de tipo
---	---

Bloco 5

d) Resultado diverso do pretendido ou aberratio criminis (art. 74, CP)

De acordo com o art. 74 do CP, o agente causa um resultado diverso do que pretendia causar. Ele responde, a título de culpa, pelo **resultado causado** e não pelo resultado pretendido.

Se o crime pretendido é mais grave do que o crime ocorrido ou se não existe a forma culposa do fato ocorrido, não se aplica o art. 74 do CP, e o agente responde por **tentativa do crime pretendido**.

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposos; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

Ex.1: indivíduo, durante briga de trânsito, ao atirar pedra no vidro, para causar dano (resultado pretendido) erra e atinge pedestre que passava, causando-lhe a morte (resultado ocorrido). **Responde por homicídio culposos.**

Ex.2: indivíduo, durante briga de trânsito, ao atirar em outro motorista, para matar (resultado pretendido), erra e atinge outro carro, provocando danos. **Responde por tentativa de homicídio porque não existe dano culposos.**

e) Erro sobre o nexo causal ou aberratio causae (doutrina)

O agente obtém o resultado pretendido, porém com nexo de causalidade diverso do pretendido.

Divide-se sem:

- a) erro sobre o nexo causal em sentido estrito;
- b) dolo geral.

Ex.: criminoso empurra vítima, que não sabe nadar, do penhasco, **para ela se afogar no mar (nexo pretendido – qualificadora asfixia)**, porém, na queda, a vítima bate a cabeça em rocha e **morre por traumatismo craniano (nexo ocorrido – sem qualificadora)**. Observe que o agente atingiu o resultado pretendido (morte) com um nexo de causalidade diverso (traumatismo craniano).

Prevalece que **responde pelo nexo pretendido**.

O erro sobre nexo causal, divide-se em:

erro sobre o nexo causal EM SENTIDO ESTRITO	ERRO SUCESSIVO ou DOLO GERAL
-o agente, mediante 1 só ato, consegue o resultado desejado, mas com nexo de causalidade diverso do pretendido;	-o agente, mediante 2 ou mais atos, consegue o resultado desejado, mas com nexo de causalidade diverso do pretendido;
-há 1 único ato;	-há 2 ou mais atos;
Ex.: criminoso empurra a vítima, que não sabe nadar, do penhasco, para ela se afogar no mar (nexo pretendido), porém, na queda, a vítima bate a cabeça em rocha e morre por traumatismo craniano (nexo ocorrido).	Ex.: agente dá uma paulada na cabeça da vítima, que desmaia, supondo que a vítima está morta, o agente a joga no rio, onde a vítima morreu afogada/asfixia por afogamento, porque ainda não estava morta.

	-a maioria da doutrina leva em conta o dolo geral, ou seja, a intenção geral do agente, com o nexo pretendido (homicídio doloso); -de outro modo, alguns doutrinadores adotam o princípio do desdobramento e consideram que houve 2 crimes (lesão corporal e homicídio culposo).
--	---

Compare para você gravar as distinções:

Erro de tipo accidental = NÃO exclui dolo/culpa				
erro sobre objeto (doutrina) = considera-se objeto atingido	erro sobre a pessoa (art. 20, § 3º) = considera-se pessoa pretendida	erro na execução (art. 73) = considera-se pessoa pretendida	erro sobre o resultado/resultados diverso do pretendido (art. 74) = 2 Regras: 1ª R: responde pelo resultado ocorrido a título de culpa; 2ª R: responde pela tentativa do resultado pretendido	erro sobre o nexo causal (doutrina) = responde pelo nexo pretendido

ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO (art. 20, § 2º, CP)

Art. 20, § 2º, do CP. "Responde pelo crime o terceiro que determina o erro."

Ex.: empresário manda uber levar encomenda para outra empresa, mas na verdade é cocaína. Empresário é autor direto de crime doloso.

Como fica a responsabilidade do terceiro?

- se o terceiro agiu dolosamente provocando o erro no executor = terceiro é autor direto de crime doloso;
- se o terceiro agiu culposamente provocando o erro no executor = terceiro é autor indireto de crime culposos, se previsto.

E a responsabilidade do executor que foi induzido a erro?

- se era inevitável = NÃO responde;
- se era evitável = responde por crime culposos, se previsto em lei.

Ex.: o taxista induzido pelo empresário a levar droga tinha como saber (erro evitável) ou não tinha como saber (erro inevitável) que a encomenda era droga? Se inevitável não responde, se evitável, responderia por crime culposos **se existisse a forma culposa do crime de tráfico.**